

<제03장 임금.제03절 통상임금>

[기출][1][2022-2]정기상여금의 고정성에 따른 통상임금 해당 여부

《【문제2】 상시 근로자 100명을 사용하여 금속 가공업을 하는 A회사와 노동조합이 체결한 단체협약 제20조는 '정기상여금은 기본급의 600 % 지급률에 따라 지급하되, 지급일 이전에 입사, 복직, 휴직하는 사람의 정기상여금은 일할 계산한다.'라고 규정하고 있다. 한편, A회사의 취업규칙 제30조는 '입사 또는 퇴직한 날이 속하는 월의 임금(기본급 및 제수당)은 일할 계산하여 지급한다.'라고 규정하고 있고, 취업규칙 제35조는 '정기상여금은 지급일 현재 재직 중인 자에 한하여 지급한다.'라고 규정하고 있다. A회사는 위와 같은 단체협약과 취업규칙에 따라 정기상여금을 2개월마다 기본급의 100 %씩 정기적, 계속적으로 지급하였는데, A회사가 실제로 지급일 이전에 퇴직한 근로자에게 정기상여금을 일할 지급하지 않았음을 확인할 수 있는 객관적 자료는 없었다. A회사의 정기상여금이 고정성이 있는 통상임금에 해당하는지를 논하시오. (25점)》

<문제2> 정기상여금의 고정성에 따른 통상임금 해당 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 A회사가 단체협약 및 취업규칙에 따라 정기상여금을 정기적으로 지급하고 있으나, 지급일 현재 재직 중인 자에게만 지급한다는 취업규칙 규정으로 인해 정기상여금의 고정성 인정 여부가 문제되는 상황이다. <쟁점으로 정기상여금이 통상임금에 해당하기 위한 고정성 판단에 있어 지급일 현재 재직 조건이 있는 경우에도 고정성이 인정될 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 통상임금의 고정성 판단 기준과 재직자 조건이 있는 정기상여금의 통상임금 해당 여부를 논한다.

II. 통상임금의 개념

- 통상임금은 "근로기준법 시행령 제6조"에서 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정(所定)근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급금액, 월급 금액 또는 도급 금액을 말한다.라고 규정하고 있다. 또한 대법원 전원합의체("2012다89399")는 통상임금의 의미를 구체화하여, 정기성, 일률성, 고정성을 모두 충족하는 임금을 통상임금으로 본다고 판시한다.

III. 통상임금의 요건

1. 정기성

- 임금이 일정한 간격을 두고 계속적·반복적으로 지급되는 성질을 말한다. 상여금이라 하더라도 매년 혹은 매월 일정 시기에 반복적으로 지급된다면 정기성을 충족한다.

2. 일률성

- 모든 근로자 또는 일정한 조건을 충족하는 전체 근로자에게 지급되는 성질을 말한다. 재직 여부와 무관하게 일률적으로 지급되는 경우 일률성을 인정한다.

3. 고정성

- 근로자가 소정근로를 제공하기만 하면 지급 여부나 금액이 사전에 확정되는 성질을 의미한다. 지급조건이 사용자의 재량이나 근로자의 성과와 직접적으로 연동되지 않아야 하며, 특정 시점의 재직을 요건으로 한다면 그 요건이 고정성을 훼손할 수 있다. "대법원"은 상여금이 특정 시점 재직자에게만 지급되도록 규정되어 있는 경우, 근로자가 실제로 근무를 제공했음에도 퇴직이나 휴직 등의 사유로 지급되지 않는다면 이는 고정성이 결여된다고 판시하였다("2012다89399").

IV. 사안의 적용

1. 정기성

- A회사는 정기상여금을 2개월마다 기본급의 100%씩 지급해 왔다. 이는 정기적이고 계속적인 지급이므로 정기성 요건을 충족한다.

2. 일률성

- 단체협약 제20조에 따르면 입사, 복직, 휴직자의 경우 상여금을 일할 계산하여 지급한다고 규정되어 있다. 이는 일정한 조건을 충족하는 모든 근로자에게 지급될 것을 예정하고 있으므로 일률성 요건 역시 인정된다.

3. 고정성

- 고정성 판단은 이 사안의 핵심이다. 취업규칙 제35조는 정기상여금은 지급일 현재 재직 중인 자에 한하여 지급한다고 규정하고 있어, 특정 시점의 재직을 요건으로 두고 있다. 반면, 단체협약 제20조는 일할 계산 지급 규정을 두어 재직 요건을 배제하고 있다.

4. 단체협약과 취업규칙의 관계

- "근로기준법 제96조"에 따르면, 단체협약이 취업규칙보다 우선한다. 따라서 상여금 지급과 관련하여 단체협약 규정이 우선적으로 적용된다. 이 경우 지급일 이전에 퇴직한 근로자라도 재직 여부와 무관하게 소정근로를 제공하였다면 상여금을 일할 계산하여 지급받을 수 있다.

5. 실제 운영 실태

- 사안에 따르면 A회사가 실제로 지급일 이전 퇴직자에게 상여금을 일할 계산하여 지급하지 않았다는 객관적 자료는 확인되지 않는다. 이는 곧 퇴직자에게 상여금을 지급하지 않았다는 확정적 증거가 없다는 의미로, 운영 실태 역시 일할 지급 규정과 부합한다고 볼 수 있다.

6. 검토

- 결국 단체협약이 우선 적용되고, 운영 실태상 지급일 이전 퇴직자에게도 일할 지급이 이루어진 것으로 추정된다. 따라서 상여금 지급에 재직 조건이 엄격히 부가되어 있다고 보기 어렵고, 소정근로 제공을 조건으로 한 지급은 고정성을 갖춘 것으로 평가된다.

V. 결론

- 이 사건 정기상여금은 ❶ 2개월마다 정기적으로 지급되어 정기성이 인정되고, ❷ 입사·복직·휴직자에게도 일할 지급이 예정되어 일률성이 충족된다. ❸ 지급일 현재 재직자 요건을 둔 취업규칙 규정은 단체협약의 일할 지급 규정에 의해 우선 배제되며, 실제 운영에서도 퇴직자에 대한 미지급 사례가 객관적으로 확인되지 않는다. 따라서 이 사건 정기상여금은 근로자가 소정근로를 제공하면 지급이 확정되는 임금으로서 고정성을 가진다고 할 수 있다. 결론적으로, A회사의 정기상여금은 정기성, 일률성, 고정성을 모두 충족하는 통상임금에 해당한다.